



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 1560 del 08/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 393 del 08/10/2026

PROPOSTA N. 2737 del 07/10/2026

OGGETTO: Programma Nazionale "Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027" FESR/FSE+. Progetto "LAM5.4.8.1.a – CITTÀ CULTURALE E DIGITALE" – CUP: C89I24000160006. Avviso Pubblico co-progettazione e gestione CIG: BCBA630FB9.Nomina Commissione



Cofinanziato
dall'Unione europea



Dipartimento per le Politiche di Coesione
Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL DIRIGENTE

Richiamati:

-il decreto sindacale n. 1 del 02/02/2026, con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui ai precedenti Decreti del Sindaco n. 25 del 17.06.2025, n.3 del 03.03.2025 e n. 32 del 15.09.2025 ad oggetto "Attribuzione incarico dirigenziale al Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale " all'Ing. Pasqualino Nicotera;

-l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione e dei provvedimenti amministrativi, ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

Richiamate:

-la Determinazione Dirigenziale Rs n. 356 del 02/09/2026 con la quale è stato disposto di indire la procedura di cui all'art. 55 e ss del D.Lgs n. 117/2017 e all'art. 6 del D.Lgs. n. 36/2023 mediante l' Avviso pubblico finalizzato all'individuazione di un Ente del Terzo Settore, in forma singola o associata, con cui definire, a seguito di co-progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 55, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, la gestione dei servizi previsti dal progetto LAM5.4.8.1.a – "CITTÀ CULTURALE E DIGITALE" -CUP: C89I24000160006 -CIG:BCBA630FB9 finanziato dal Programma Nazionale "Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027" FSE+;

-che ai sensi dell'art. 7 dell'Avviso Pubblico CUP: C89I24000160006 -CIG:BCBA630FB9 la scadenza del termine per la presentazione della proposta di candidatura è stata fissata al 2 ottobre 2026, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comunelameziaterme.it;

Dato atto che la commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione;

Preso atto che:

- a seguito dell'art. 1 comma 1 lett. c) della Legge n. 55/2019 è temporaneamente sospesa, fino al 31 dicembre 2020, l'operatività dell'Albo dei componenti della commissione di cui all'art. 78 del (ex) D. Lgs. n. 50/2016, istituito presso l'ANAC;

- di conseguenza, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 36/2023 la Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;

Ritenuto, di selezionare i commissari tra i funzionari di questa amministrazione e, quindi, di nominare quali componenti della commissione i dipendenti di seguito indicati, muniti di qualificazione, funzioni e ruoli che ben giustificano la partecipazione alla Commissione stessa:

Presidente: dott.ssa Giada Canino

Componente/Segretario con funzioni di verbalizzazione : dott. Domenico Lombardo

Componente: dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczyk

per i quali non sussiste l'obbligo di astensione nel caso di specie e non si trovano in posizione di conflitto d'interesse anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'articolo 1, comma 9 lettera e) della Legge n. 190/2012;

Evidenziato che:

- dall'esame dei curriculum (agli atti) dei suindicati membri della commissione si evince chiaramente la qualità di esperti nello specifico settore, derivante dal possesso di idoneo titolo di studio, dal ruolo ricoperto nell'ente, dalla pregressa esperienza e dalla consolidata professionalità;
- tra i membri della commissione possiedono una adeguata complementarietà di competenze;

Richiamati:

- il D. Lgs. n. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 36/2023;
- le Linee Guida ANAC n. 5, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici"

Visti

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento di contabilità vigente;
- il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR. 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- la deliberazione di C.C.n. 35 del 15/04/2026 "Bilancio di previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- la deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026 Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione"
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21.07.2026 ad oggetto "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025 ai sensi dell'rt. 227, d.Lgs. n. 267/2000.";
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 13/08/2026 relativa all'approvazione dell'assestamento e della salvaguardia per l'anno 2026;

-la deliberazione della Giunta Comunale 241 del 30/09/2026 ad oggetto "Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2026-2028. Approvazione".

-il D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

-il D.lgs n. 50/2016 per le sue parti ancora in vigore;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2012;

Constatata l'assenza di incompatibilità e di conflitto di competenza dei suddetti commissari;

Attestato che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

DETERMINA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di nominare i Commissari tra i funzionari di questa amministrazione e, quindi, di nominare quali componenti della commissione i dipendenti di seguito indicati, muniti di qualificazione, funzioni e ruoli che ben giustificano la partecipazione alla Commissione stessa:

Presidente: dott.ssa Giada Canino

Componente/Segretario con funzioni di verbalizzazione : dott. Domenico Lombardo

Componente: dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczuk

di demandare alla Commissione lo svolgimento di tutte le operazioni di gara relative *all'individuazione di un Ente del Terzo Settore, in forma singola o associata, con cui definire, a seguito di co-progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 55, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, la gestione dei servizi previsti dal progetto "LAM5.4.8.1.a – CITTÀ CULTURALE E DIGITALE", CUP C89I24000160006, CUI: S00301390795202600005 finanziato dal Programma Nazionale "Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027" - Ambito FSE+; CIG:BCBA630FB9;*

di trasmettere il presente provvedimento ai componenti di gara designati:

di rendere noto che il Coordinatore Unico del Programma Nazionale "Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027" FESR/ FSE+ è il Dirigente del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale, Ing.Pasqualino Nicotera;

di rendere noto che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è la Dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczuk del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale - Servizio di Programmazione Strategica e Programmi Complessi;

di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Economico- Finanziario per quanto di competenza.

di specificare che il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente PIAO;

di attestare che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dipendenti del Comune di Lamezia Terme, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa in capo all'amministrazione procedente; .

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2737 del 07/10/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Lamezia Terme, lì 08/10/2026

Il Dirigente

NICOTERA PASQUALINO

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 393 del 08/10/2026 - Pag. 4 di 4